



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ООО «СЭП»)

160014, г.Вологда, ул. Комсомольская, д.3, т/ф.(8172)54-40-00; e-mail: sep2005@inbox.ru;
ИНН 3525157938, КПП 352501001, р/с 40702810350310000091 в Вологодском РФ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 041909747, к/с 30101810700000000747

07.07.2016 № 07-16/55

на № _____ от _____

Запрос о разъяснении применения положений 123-ФЗ и нормативно-технических документов пожарной безопасности

Заместителю начальника ФГБУ ВНИИПО
МЧС России по научной работе
Матюшину А.В.
Тел./факс:(8495)529-84-96
e-mail: vniipo@mail.ru

Уважаемый Александр Васильевич!

Прошу разъяснить применение положений ст.66 ч.1 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ) в отношении объектов энергетики (подстанций с классами напряжений от 6кВ до 220кВ включительно).

В данной статье указано что опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом.



Однако, в соответствии приложением 1 Федерального закона от 21 июля 1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объекты электросетевого хозяйства не относятся к опасным производственным объектам.

При разработке проектной документации и согласования ее в государственной экспертизе возник следующий вопрос:

Необходим ли расчет пожарного риска для размещенных на территории поселений и городских округов подстанций, с учетом того, что на подстанциях находится одно или несколько производственных зданий с категорией В по взрывопожарной и пожарной опасности.

При этом, на указанных подстанциях в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", с Федеральным законом РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и действующими нормативными документами по пожарной безопасности (ст.6 ч.3 №123-ФЗ).

Оригинал ответа прошу выслать на почтовый адрес: 160014, г.Вологда, ул. Комсомольская, д.3, ООО «Северэнергопроект», копию ответа - на электронный адрес kuznetsov_sep@mail.ru.

Заместитель директора по
техническим вопросам –
главный инженер



Ю.Г. Кудряшов

исп. Кузнецов Олег Станиславович,
тел.: (8172) 54-21-31,
факс: (8172) 54-40-00
e-mail: kuznetsov_sep@mail.ru



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

10.08.2016 № 4640эл-13-5-3

На № 07-16/55 от 07.07.2016

Заместителю директора
по техническим вопросам –
главному инженеру
ООО «СЭП»
Ю.Г. Кудряшову

160014, г. Вологда,
ул. Комсомольская, д.3

e-mail: sep2005@inbox.ru

По существу Вашего обращения сообщаю следующее. По мнению специалистов института, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 и части 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в случае если на электроподстанциях в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности, то расчет пожарного риска для подстанций допускается не проводить.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш